PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario del cronograma legal de baja del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias

Reglamenta el Capítulo III de la ley «Ley de continuidad tributaria y de baja del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios»: fija el cómputo como pago a cuenta de Ganancias para 2029 (50 %) y 2030 (67 %), la regla para reducir la alícuota en 2031 hasta la meta legal, el procedimiento de certificación de la recaudación de reemplazo, los pisos para las MiPyMEs y la publicación anual, y adecua el artículo 13 del Anexo del Decreto 380/2001.

Propuesta 10: Chau sellos, y menos Ingresos Brutos e impuesto al cheque
Cuándo: Fase I: dentro de los 90 días de la publicación de la ley «Ley de continuidad tributaria y de baja del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios» (art. 13 de esa ley), es decir, en el primer trimestre de 2028.
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN), dictado dentro de las facultades de los arts. 1 y 4 de la Ley 25.413 acotadas por la ley «Ley de continuidad tributaria y de baja del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios».

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° 25.413 y sus modificatorias, la Ley N° [—] de continuidad tributaria y de baja del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios (en adelante, «la Ley»), el Decreto N° 380/2001 y sus modificatorios, el Decreto N° 409/2018, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley prorrogó el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias hasta el 31 de diciembre de 2031 y lo sujetó a un cronograma de baja cuya meta es que la recaudación neta del año 2031, en porcentaje del producto interno bruto, no supere la mitad de la del año 2027.

Que el artículo 6° de la Ley dispuso que durante 2029 y 2030 se incremente en forma anual y escalonada el porcentaje del impuesto computable como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, sobre los porcentajes fijados por el artículo 13 del Anexo del Decreto N° 380/2001 en el texto del Decreto N° 409/2018, y su artículo 13 ordenó fijar en la reglamentación el porcentaje correspondiente a 2029.

Que el artículo 7° de la Ley ordenó reducir desde 2031 la alícuota general, y en la misma proporción las diferenciales, en la medida necesaria para alcanzar la meta, y que su artículo 8° condicionó cada etapa a la certificación de que la recaudación de los recursos de reemplazo cubre su costo fiscal.

Que corresponde fijar desde ahora los porcentajes de cada año y la regla de cálculo de la reducción de la alícuota, para dar previsibilidad a los contribuyentes, sin perjuicio de la condición del artículo 8° de la Ley.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional y por los artículos 6°, 7° y 13 de la Ley.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Etapas del cronograma

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta el Capítulo III de la Ley.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación en materia de ingresos públicos, a los efectos de los artículos 8° y 12 de la Ley y del presente, al Ministerio de Economía, que actuará por intermedio de la Secretaría de Hacienda.

ARTÍCULO 3°.- Primera y segunda etapa: cómputo como pago a cuenta. Los porcentajes del impuesto que los titulares de las cuentas pueden computar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, fijados en el treinta y tres por ciento (33 %) y en el veinte por ciento (20 %) por el artículo 13 del Anexo del Decreto N° 380/2001, serán: a) para los hechos imponibles perfeccionados durante el año 2029, del cincuenta por ciento (50 %) y del treinta por ciento (30 %), respectivamente; b) para los perfeccionados durante el año 2030, del sesenta y siete por ciento (67 %) y del cuarenta por ciento (40 %), respectivamente. Esos porcentajes se mantendrán durante 2031.

ARTÍCULO 4°.- Tercera etapa: reducción de la alícuota. Antes del 30 de septiembre de 2030, la autoridad de aplicación publicará la recaudación neta del impuesto estimada para el año 2031 con las alícuotas vigentes y el porcentaje de cómputo del inciso b) del artículo anterior, en porcentaje del producto interno bruto, y la comparará con la meta del artículo 4° de la Ley. Si la estimación supera la meta, la alícuota general y las alícuotas diferenciales vigentes se reducirán desde el 1° de enero de 2031 en la proporción que resulte de dividir la meta por la recaudación neta estimada, redondeando cada alícuota al cuarto por mil (0,25 ‰) inferior. Las alícuotas resultantes se publicarán en el Boletín Oficial, junto con su cálculo, antes del 1° de diciembre de 2030.

ARTÍCULO 5°.- Adecuación del Decreto N° 380/2001. Incorpórase como último párrafo del artículo 13 del Anexo del Decreto N° 380/2001 y sus modificatorios el siguiente:
«Los porcentajes establecidos en este artículo se incrementarán y las alícuotas del impuesto se reducirán conforme al cronograma del Capítulo III de la Ley N° [—] y a su reglamentación.»

ARTÍCULO 6°.- Micro, pequeñas y medianas empresas. Los porcentajes de cómputo como pago a cuenta que corresponden a las micro, pequeñas y medianas empresas en virtud del artículo 6° de la Ley N° 27.264 y de su reglamentación no serán inferiores, en ningún año, a los que fija el artículo 3° del presente para los demás contribuyentes respecto de la misma alícuota, conforme al artículo 10 de la Ley.

Capítulo II – Condición de reemplazo y publicación

ARTÍCULO 7°.- Certificación de cada etapa. Antes del 1° de diciembre del año anterior al de cada etapa, la autoridad de aplicación certificará, en el marco de la cuenta fiscal anual, si la recaudación efectiva de los recursos de reemplazo identificados en el presupuesto de ese año cubre el costo fiscal de la etapa, estimado como la menor recaudación neta del impuesto que ella produce respecto de la etapa anterior. La certificación se publicará con sus datos y cálculos. Si no fuera posible certificar, la etapa se aplicará desde el primer día del semestre siguiente en que lo sea, y el Poder Ejecutivo nacional informará al Honorable Congreso de la Nación las causas de la demora y el nuevo calendario, conforme al artículo 8° de la Ley.

ARTÍCULO 8°.- Irreversibilidad. Una vez aplicada una etapa, ningún acto posterior podrá reducir el porcentaje de cómputo ni incrementar las alícuotas, conforme al artículo 9° de la Ley.

ARTÍCULO 9°.- Publicación anual. La información prevista en el artículo 12 de la Ley se publicará junto con el proyecto de ley de presupuesto, en formato abierto, con la recaudación bruta y neta del impuesto en pesos y en porcentaje del producto interno bruto, los importes computados como pago a cuenta por tipo de contribuyente, los porcentajes de cómputo y las alícuotas vigentes, el grado de avance hacia la meta del artículo 4° de la Ley y la recaudación efectiva de cada recurso de reemplazo.

ARTÍCULO 10°.- Normas de aplicación. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dictará las normas de aplicación necesarias para el cómputo de los nuevos porcentajes y para la percepción del impuesto con las alícuotas que resulten del artículo 4° del presente.

Capítulo III – Disposiciones finales

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app